الباب الثاني والعشرون: الوقف ، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى : معناه وحكمه :

١- **معناه** : الوقف حبسُ عينٍ يمكن الانتفاع بها مع بقائها ؛ تقرباً إلى الله تعالى ، فهو : حبس الأصل وتسبيل الثمرة .

مثاله : أن يوقف داراً ويؤجرها ، ويصرف الأجرة على المحتاجين ، أو المساجد ، أو طباعة الكتب الدينية أو نحو ذلك .

٢- **حكمه وأدلته** : وهو من الأعمال المستحبة ، والأصل فيه ، ما ورد عن عمر رضي الله عنه ، أنه أصاب أرضاً بخيبر ، فقال : يا رسول الله ، أصبتُ أرضاً بخيبر ، لم أصب مالاً قط أنفسُ عندي منه ، فما تأمرني؟ ، قال : (إن شئتَ حبَّست أصلها ، وتصدَّقت بها ، غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث)[1] . وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال : (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له)[2] . فالمقصود بالصدقة الجارية : الوقف .

المسألة الثانية : الأحكام المتعلقة به :

ويتعلق بالوقف الأحكام الآتية :

١- أن يكون الواقف جائز التصرف ، عاقلاً بالغاً حراً رشيداً .

٢- كون الوقف مما ينتفع به انتفاعاً دائماً مع بقاء عينه ، وأن يُعَيِّنَه .

٣- أن يكون الوقف على بِرٍّ ومعروف ، كالمساجد ، والمساكين ، وكتب العلم ونحو ذلك ؛ لأنه قربة إلى الله تعالى ، فيحرم الوقف على معابد الكفار ، أو لشراء محرم .

٤- إذا تعطلت منافع الوقف ، ولم يمكن الانتفاع به ، فيباع ، ويصرف ثمنه

(١) متفق عليه : رواه البخاري برقم (٢٧٣٧) ، ومسلم برقم (١٦٣٢) .

(٢) رواه مسلم برقم (١٦٣١) .